

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---o0o---

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 02 năm 2025

QUY CHẾ CUỘC ĐẤU GIÁ

Số: 12.01PL01/2024/QC/ĐGBP-HCM

- Căn cứ Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015 của Quốc hội khóa XIII nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội khóa XIV nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 của Quốc hội khóa XIV nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn liên quan;
- Căn cứ Luật số 37/2024/QH15 ngày 27/6/2024 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 đã được sửa đổi bổ sung một số điều theo Luật số 16/2023/QH15;
- Căn cứ Nghị định 172/2024/NĐ-CP ngày 27/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu giá tài sản 01/2016/QH14 được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật 37/2024/QH15;
- Căn cứ Nghị định số 21/2021/NĐ-CP ngày 19/3/2021 của Chính phủ Quy định thi hành Bộ luật Dân sự về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ;
- Căn cứ Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật Đấu giá tài sản; Thông tư 108/2020/TT-BTC ngày 21/12/2020 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;
- Căn cứ Thông tư số 03/2025/TT-BTC ngày 22/01/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn về chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản; quy định việc thu, chi, quản lý và sử dụng tiền bán bỏ sơ mời tham gia đấu giá, tiền đặt trước của người tham gia đấu giá không được nhận lại theo quy định của pháp luật về đấu giá tài sản;
- Căn cứ Thông tư số 20/2024/TT-BTP ngày 31/12/2024 của Bộ Tư pháp quy định cơ chế, chính sách về giá dịch vụ đấu giá tài sản mà pháp luật quy định phải bán thông qua đấu giá; chi phí đăng thông báo lựa chọn tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, chi phí thông báo công khai việc đấu giá trên Cổng Đấu giá tài sản quốc gia, chi phí sử dụng Cổng Đấu giá tài sản quốc gia để đấu giá bằng hình thức trực tuyến;
- Căn cứ Thông tư số 09/2015/TT-NHNN ngày 17/7/2015 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hoạt động mua, bán nợ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;



- Căn cứ Thông tư số 18/2022/TT-NHNN ngày 26/12/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2015/TT-NHNN ngày 17/7/2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hoạt động mua, bán nợ của tổ chức tín dụng, chi nhánh Ngân hàng nước ngoài;
 - Căn cứ các văn bản pháp luật khác liên quan có hiệu lực hiện hành;
 - Căn cứ Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 12.01/2024/HĐĐGKN/BPHCM-BIDV ngày 25/12/2024 và Phụ lục hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 01 ngày 18/02/2025 được ký giữa Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam và Công ty Đấu giá Hợp danh Bảo Phong – Chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh.
- Công ty Đấu giá Hợp danh Bảo Phong – Chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh (Công ty) ban hành Quy chế cuộc đấu giá số 12.01PL01/2024/QC/ĐGBP-HCM, gồm các điều khoản sau:**

Điều 1: Mục đích và phạm vi áp dụng

- 1.1 Mục đích:** Quy chế cuộc đấu giá được ban hành nhằm quy định cụ thể các vấn đề liên quan trong việc tổ chức đấu giá khoản nợ, bao gồm:
- 1.1.1 Nguyên tắc, trình tự thủ tục đấu giá.
 - 1.1.2 Khoản nợ đấu giá và mức giá khởi điểm.
 - 1.1.3 Nhiệm vụ và quyền hạn của các tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá và của các đối tượng khác có liên quan.
- 1.2 Phạm vi áp dụng:** Quy chế này được áp dụng trong suốt thời gian hoạt động của Cuộc đấu giá khoản nợ do Công ty tổ chức cho đến khi hoàn thành. Các vấn đề chưa được đề cập trong Quy chế này sẽ được thực hiện theo quy định tại Luật Đấu giá tài sản 2016 được sửa đổi bổ sung năm 2024; Nghị định 172/2024/NĐ-CP ngày 27/12/2024 của Chính phủ; Thông tư số 20/2024/TT-BTP ngày 31/12/2024 của Bộ Tư pháp; Thông tư số 03/2025/TT-BTC ngày 22/01/2025; Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 và Thông tư số 108/2020/TT-BTC ngày 21/12/2020 của Bộ Tài chính.

Điều 2: Nguyên tắc, trình tự thủ tục đấu giá

2.1 Nguyên tắc đấu giá:

- 2.1.1 Việc đấu giá khoản nợ thực hiện theo nguyên tắc: Tuân thủ quy định của pháp luật; Bảo đảm tính độc lập, trung thực, công khai, minh bạch, công bằng, khách quan; Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các Bên; Phiên đấu giá phải do đấu giá viên điều hành.
- 2.1.2 Phiên đấu giá chỉ được tiến hành khi có từ 02 khách hàng trở lên tham gia đấu giá (trừ trường hợp đặc biệt được quy định tại khoản 7.5 Điều 7 của Quy chế này).

2.2 Trình tự thủ tục Phiên đấu giá tài sản (khoản nợ):

Trình tự thủ tục đấu giá thực hiện theo đúng quy định tại Luật Đấu giá tài sản, Nghị định 172/2024/NĐ-CP ngày 27/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu giá tài sản 01/2016/QH14 được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật 37/2024/QH15.

- 2.2.1 Phiên đấu giá khoản nợ được tiến hành theo hình thức: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại phiên đấu giá, theo phương thức trả giá lên.
- 2.2.2 Phương pháp này khi tiến hành, người tham gia phải trả giá bằng cách trả giá theo quy định cụ thể tại Điều 7 của Quy chế này.

Điều 3: Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, nguồn gốc tài sản (khoản nợ):

- 3.1 **Tài sản đấu giá:** Khoản nợ của Công ty TNHH Asia Commodities tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (sau đây được gọi là “Khoản Nợ”), bao gồm toàn bộ dư nợ gốc và dư nợ lãi, phí phát sinh đến thời điểm thực hiện giao dịch mua bán nợ.

(Tổng dư nợ của Khoản Nợ tạm tính đến ngày 25/12/2024 là 313.896.996.585 đồng, trong đó dư nợ gốc là 249.478.685.000 đồng, dư nợ lãi là 64.418.311.585 đồng).

3.2 **Thông tin Bên nợ:**

- Tên Bên nợ: Công ty TNHH Asia Commodities
- Địa chỉ: 28-30 Lam Sơn, Phường 6, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Người đại diện theo pháp luật: Ông Cao Văn Luyện – Chức vụ: Giám đốc
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0315412141 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 27/11/2018, thay đổi lần thứ 11 ngày 31/05/2023.

3.3 **Thông tin chi tiết khoản nợ:**

3.3.1 **Hợp đồng cấp tín dụng số 2012/2021/12218951/HĐTD ngày 20/12/2021.**

- a) Số tiền vay: 249.478.685.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm bốn mươi chín tỷ, bốn trăm bảy mươi tám triệu, sáu trăm tám mươi lăm nghìn đồng)
- b) Dư nợ đến ngày 25/12/2024: 313.896.996.585 đồng, trong đó:
- + Dư nợ gốc: 249.478.685.000 đồng
 - + Dư nợ lãi: 64.418.311.585 đồng

Ghi chú: Tiền lãi tiếp tục phát sinh từ ngày 25/12/2024 đến khi khách hàng Công ty TNHH Asia Commodities tất toán khoản nợ.

3.3.2 **Tài sản bảo đảm gồm:**

Quyền sử dụng 5.014,6 m² (trong đó: 4.869,3 m² đất ở tại đô thị tại thửa đất số 637 và 145,3 m² đất trồng cây hàng năm khác tại thửa đất số 375, thời hạn sử dụng đất: 01/10/2068), tờ bản đồ số 45, địa chỉ tại phường Tân Hưng Thuận, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số DD 147827, số vào sổ cấp GCN: CT82155 do Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 17/12/2021 cập nhật sang tên cho Công ty Cổ phần Phát triển Nhà We Land ngày 22/12/2021 tại Văn phòng Đăng ký đất đai Thành phố Hồ Chí Minh.

- 3.4 **Giá khởi điểm tài sản đấu giá: 298.202.146.756 đồng (Bằng chữ: Hai trăm chín mươi tám tỷ, hai trăm lẻ hai triệu, một trăm bốn mươi sáu nghìn, bảy trăm năm mươi sáu đồng).** Giá khởi điểm không bao gồm các chi phí liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu/sử dụng tài sản, phí đăng ký và các chi phí khác (nếu có) khi

thực hiện mua Khoản Nợ, các chi phí này do người trúng đấu giá chịu. Việc mua, bán Khoản Nợ không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT.

3.5 Bước giá: 100.000.000 đồng/01 bước giá (Một trăm triệu đồng/01 bước giá).

3.6 Nguồn gốc khoản nợ:

Khoản nợ của Công ty TNHH Asia Commodities tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

3.7 Hồ sơ pháp lý của khoản nợ:

- 3.7.1 Hợp đồng tín dụng hạn mức số 2012/2021/12218951/HĐTD ngày 20/12/2021 ký giữa Công ty TNHH Asia Commodities và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Bình Chánh;
- 3.7.2 Hợp đồng thế chấp bất động sản số 2312/2021/12218951/HĐBĐ ngày 23/12/2021 ký giữa Công ty CP Phát triển Nhà We Land và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Bình Chánh tại Văn phòng Công chứng Nguyễn Kim Chi, TP Hồ Chí Minh, chứng nhận ngày 23/12/2021; Số công chứng 011969, quyền số 12/2021 TP/CC-SCC/HĐGD;
- 3.7.3 Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số DD 147827, số vào sổ cấp GCN: CT82155 do Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 17/12/2021 mang tên Công ty CP Tập đoàn Gotec Land, chuyển nhượng cho Công ty Cổ phần Phát triển Nhà We Land ngày 22/12/2021 tại Văn phòng Đăng ký đất đai Thành phố Hồ Chí Minh;
- 3.7.4 Phiếu yêu cầu đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 637 và 375, tờ bản đồ số 45 ngày 23/12/2021 do Văn phòng đăng ký đất đai Tp Hồ Chí Minh xác nhận ngày 24/12/2021;
- 3.7.5 Biên bản làm việc giữa Ngân hàng, Bên vay là Công ty TNHH Asia Commodities và Bên bảo đảm là Công ty CP Phát triển Nhà Weland ngày 25/04/2023;
- 3.7.6 Biên bản làm việc giữa Ngân hàng, Bên vay là Công ty TNHH Asia Commodities và Bên bảo đảm là Công ty CP Phát triển Nhà Weland V/v Xử lý khoản nợ của Công ty TNHH Asia Commodities tại BIDV Chi nhánh Bình Chánh ngày 16/08/2023;
- 3.7.7 Biên bản làm việc giữa Ngân hàng, Bên vay là Công ty TNHH Asia Commodities và Bên bảo đảm là Công ty CP Phát triển Nhà Weland V/v Xử lý khoản nợ của Công ty TNHH Asia Commodities tại BIDV Chi nhánh Bình Chánh ngày 10/11/2023;
- 3.7.8 Biên bản làm việc giữa Ngân hàng, Bên vay là Công ty TNHH Asia Commodities và Bên bảo đảm là Công ty CP Phát triển Nhà Weland V/v Phương án trả nợ của Công ty TNHH Asia Commodities ngày 22/05/2024;
- 3.7.9 Biên bản làm việc giữa Ngân hàng, Bên vay là Công ty TNHH Asia Commodities và Bên bảo đảm là Công ty CP Phát triển Nhà Weland về việc Phương án trả nợ của Công ty TNHH Asia Commodities ngày 15/10/2024;
- 3.7.10 Công văn số 23893/BIDV-TTXLN ngày 27/12/2023 về việc xử lý rủi ro Công ty TNHH Asia Commodities;
- 3.7.11 Các giấy tờ, văn bản pháp lý khác liên quan đến khoản nợ.

Điều 4: Đối tượng tham gia, địa điểm niêm yết và tìm hiểu thông tin

4.1 Điều kiện tham gia đấu giá:

- 4.1.1 Các cá nhân, tổ chức đã mua Hồ sơ mời tham gia đấu giá, hoàn thiện Hồ sơ tham gia đấu giá theo mẫu của Công ty và nộp Hồ sơ trong thời gian quy định;
- 4.1.2 Có khả năng tài chính để mua khoản nợ đấu giá;
- 4.1.3 Đăng ký mua toàn bộ khoản nợ với số lượng theo khoản 3.1 Điều 3 Quy chế này;
- 4.1.4 Đặt trước tiền mua khoản nợ theo quy định tại khoản 5.5 Điều 5 của Quy chế này;
- 4.1.5 Người tham gia đấu giá không thuộc trường hợp quy định tại khoản 4.2 Điều 4 Quy chế này;
- 4.1.6 Người tham gia đấu giá cam kết không vi phạm quy định tại khoản 4.3 Điều 4 Quy chế này;
- 4.1.7 Trường hợp người đại diện cho doanh nghiệp, tổ chức tham gia phiên đấu giá không phải là đại diện pháp nhân/thủ trưởng đơn vị thì phải có giấy ủy quyền/hợp đồng ủy quyền (bản gốc) của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, tổ chức;
- 4.1.8 Trường hợp cá nhân đăng ký mua khoản nợ đấu giá không thể tham gia đấu giá – buổi công bố giá mà ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác tham gia đấu giá mua khoản nợ thì phải có giấy ủy quyền/hợp đồng ủy quyền (bản gốc) có công chứng, chứng thực của cơ quan có thẩm quyền theo quy định pháp luật.

4.2 Những người không được đăng ký tham gia đấu giá:

- 4.2.1 Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình;
- 4.2.2 Người làm việc trong tổ chức hành nghề đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của đấu giá viên điều hành phiên đấu giá; người trực tiếp giám định, định giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp giám định, định giá tài sản;
- 4.2.3 Người được chủ sở hữu khoản nợ ủy quyền xử lý khoản nợ, người có quyền quyết định bán khoản nợ, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, người có quyền quyết định bán khoản nợ của người khác theo quy định của pháp luật;
- 4.2.4 Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của Người được chủ sở hữu khoản nợ ủy quyền xử lý khoản nợ, người có quyền quyết định bán khoản nợ, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, người có quyền quyết định bán khoản nợ của người khác theo quy định của pháp luật;
- 4.2.5 Người không có quyền mua khoản nợ đấu giá theo quy định của pháp luật áp dụng đối với loại khoản nợ đó.

4.3 Nghiêm cấm người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, cá nhân, tổ chức khác thực hiện các hành vi sau đây:

- 4.3.1 Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật; sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký tham gia đấu giá, tham dự phiên đấu giá;

- 4.3.2 Thông đồng, móc nối với đấu giá viên, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, người có khoản nợ đấu giá, người tham gia đấu giá khác, cá nhân, tổ chức khác để đình giá, nâng giá, làm sai lệch kết quả đấu giá khoản nợ;
- 4.3.3 Cản trở hoạt động đấu giá khoản nợ; gây rối, mất trật tự tại phiên đấu giá;
- 4.3.4 Đe dọa, cưỡng ép đấu giá viên, người tham gia đấu giá khác nhằm làm sai lệch kết quả đấu giá khoản nợ;
- 4.3.5 Nhận ủy quyền tham gia đấu giá của người tham gia đấu giá khác đối với khoản nợ mà mình cũng là người tham gia đấu giá khoản nợ đó; nhận ủy quyền tham gia đấu giá của từ hai người tham gia đấu giá trở lên đối với cùng một khoản nợ;
- 4.3.6 Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp vợ, chồng, anh ruột, chị ruột, em ruột cũng là người tham gia đấu giá đối với khoản nợ đó;
- 4.3.7 Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp công ty mẹ, công ty con, các doanh nghiệp mà cá nhân, tổ chức hoặc nhóm cá nhân, tổ chức có khả năng chi phối hoạt động của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp cũng là người tham gia đấu giá đối với khoản nợ đó;
- 4.3.8 Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của luật có liên quan.

4.4 Quyền và nghĩa vụ của người đăng ký tham gia đấu giá:

- 4.4.1 Người đăng ký tham gia đấu giá được quyền tham dự phiên đấu giá sau khi thực hiện đầy đủ các thủ tục (mua, nộp hồ sơ, nộp tiền đặt trước) theo quy định tại Quy chế này. Trường hợp Người đăng ký tham gia đấu giá không có điều kiện tham dự trực tiếp Phiên đấu giá thì uỷ quyền cho người khác đại diện mình tham dự đấu giá (phải có giấy/hợp đồng uỷ quyền được công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật; xác nhận của Đại diện theo pháp luật của công ty/tổ chức);
- 4.4.2 Được quyền tiếp cận đầy đủ các thông tin về khoản nợ (tài sản) đấu giá và Phiên đấu giá theo quy định;
- 4.4.3 Người đăng ký tham gia đấu giá phải thực hiện đúng, đủ các nội dung quy định tại Quy chế này và phải tuân thủ các quy định của pháp luật với khoản nợ đấu giá;
- 4.4.4 Khách hàng tham gia đấu giá phải có mặt tại phiên đấu giá đúng thời gian quy định, trường hợp vì lý do cá nhân kẹt xe, tắc đường...thì phải gọi điện thông báo cho Công ty và không được đến muộn quá 10 phút so với giờ tổ chức phiên đấu giá. Khách hàng đến muộn quá 10 phút sẽ không được tham dự phiên đấu giá;
- 4.4.5 Trường hợp Phiên đấu giá bị hủy/hoãn theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; hoặc do Bên thế chấp nộp tiền chuộc (nhận) lại tài sản hoặc do Ngân hàng và Bên thế chấp tài sản có thỏa thuận khác thì Công ty sẽ hoàn lại tiền mua hồ sơ mời tham gia đấu giá và tiền đặt trước cho khách hàng. Việc yêu cầu bồi thường đối với bên có lỗi (nếu có) được thực hiện theo quy định của pháp luật.

4.5 Địa điểm niêm yết và tìm hiểu thông tin Cuộc đấu giá :

- 4.5.1 Thông báo đấu giá được đăng trên Báo Thể thao và Văn hóa ngày 21/02/2025 và ngày 24/02/2025.

4.5.2 Đăng Thông báo đấu giá và Quy chế cuộc đấu giá trên Cổng Đấu giá tài sản quốc gia ngày 21/02/2025 và ngày 24/02/2025.

4.5.3 Thông báo đấu giá được niêm yết tại các địa điểm cụ thể sau:

- Công ty Đấu giá Hợp danh Bảo Phong – Tầng 5, số 167 An Trạch, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội.
- Công ty Đấu giá Hợp danh Bảo Phong – Chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh – 81 Tân Hương, phường Tân Quý, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh.
- Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Trung tâm Xử lý nợ tại TP. Hồ Chí Minh, địa chỉ Tầng 7, số 24 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.
- Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bình Chánh, địa chỉ Tầng trệt tòa nhà Hoàng Tháp Plaza, Lô 6-7 Đường 9A, KDC Trung Sơn, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Địa chỉ tài sản bảo đảm cho khoản nợ tại tờ bản đồ số 45, phường Tân Hưng Thuận, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh.

4.5.4 Quy chế cuộc đấu giá được niêm yết tại các địa điểm cụ thể sau:

- Công ty Đấu giá Hợp danh Bảo Phong – Tầng 5, số 167 An Trạch, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội.
- Công ty Đấu giá Hợp danh Bảo Phong – Chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh – 81 Tân Hương, phường Tân Quý, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh.

Điều 5: Đăng ký tham gia đấu giá, xem hồ sơ khoản nợ, tiền đặt trước tham gia đấu giá

5.1 Đăng ký tham gia đấu giá:

5.1.1 Các tổ chức, cá nhân nếu có nhu cầu mua khoản nợ đấu giá thì phải mua Hồ sơ mời tham gia đấu giá do Công ty phát hành, hồ sơ gồm: Quy chế cuộc đấu giá; Phiếu đăng ký tham gia đấu giá, Phiếu xác nhận xem hồ sơ khoản nợ; Tài liệu liên quan đến khoản nợ đấu giá.

5.1.2 Tiền bán hồ sơ mời tham gia đấu giá: 1.000.000 đồng/hồ sơ.

5.1.3 Thời gian và địa điểm bắt đầu, hết hạn bán hồ sơ mời tham gia đấu giá và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: từ ngày 21/02/2025 đến 17h00' ngày 05/3/2025 (trong giờ hành chính) tại Công ty Đấu giá Hợp danh Bảo Phong – Chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh – Số 81 Tân Hương, phường Tân Quý, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh.

5.2 Xem hồ sơ khoản nợ đấu giá: Các tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện theo quy định tại Điều 4 Quy chế này và đã mua Hồ sơ mời tham gia đấu giá tự liên hệ xem hồ sơ khoản nợ hoặc đăng ký với Công ty để xem hồ sơ khoản nợ vào các ngày 03/3/2025, 04/3/2025 & 05/3/2025 (Trong giờ hành chính) tại Chi nhánh Công ty tại TP. Hồ Chí Minh.

5.3 Hồ sơ tham gia đấu giá: Khách hàng có nhu cầu tham gia đấu giá khoản nợ, sau khi mua Hồ sơ mời tham gia đấu giá sẽ hoàn thiện (khai thông tin đầy đủ) Hồ sơ tham gia đấu giá và nộp Công ty trong thời hạn quy định theo điểm 5.1.3 Điều 5 Quy chế này. Hồ sơ tham gia đấu giá phải nộp gồm:

5.3.1 Phiếu đăng ký tham gia đấu giá;

5.3.2 Phiếu xác nhận xem khoản nợ, hồ sơ khoản nợ;

5.3.3 Giấy nộp tiền đặt trước hoặc căn cứ khác chứng minh việc đã nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá (trong trường hợp khách hàng đã nộp tiền đặt trước). Trường hợp khách hàng chưa nộp tiền đặt trước tại thời điểm nộp hồ sơ tham gia đấu giá thì phải mang theo giấy tờ này khi đến tham gia đấu giá để đối chiếu;

5.3.4 Nếu là tổ chức, doanh nghiệp:

- Giấy Đăng ký kinh doanh (có chứng thực) hoặc Giấy đăng ký hoạt động hoặc các giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương (có chứng thực);
- Giấy ủy quyền/ Hợp đồng ủy quyền (bản chính), Giấy tờ tùy thân (có chứng thực) của người đại diện theo pháp luật, người đại diện theo ủy quyền cho tổ chức đến nộp hồ sơ tham gia đấu giá.

5.3.5 Nếu là cá nhân: Giấy tờ tùy thân (có chứng thực) của cá nhân đăng ký tham gia đấu giá. Giấy ủy quyền/Hợp đồng ủy quyền trong trường hợp ủy quyền cho tổ chức/cá nhân khác thực hiện.

5.4 Người tham gia đấu giá tự nguyện cam kết:

- Đã tìm hiểu các thông tin, tính pháp lý về nguồn gốc của Khoản Nợ và tài sản bảo đảm.
- Đã biết và hiểu rõ về bên nợ và bên bảo đảm và tình trạng tranh chấp liên quan đến Khoản Nợ/tài sản bảo đảm.
- Đã xem xét đầy đủ hồ sơ tham gia đấu giá, Hồ Sơ Khoản Nợ và chấp nhận nguyên trạng nội dung hồ sơ tham gia đấu giá, Hồ Sơ Khoản Nợ tại thời điểm xem khoản nợ đấu giá.
- Đã biết và chấp nhận: Tính thanh khoản, khả năng thu hồi nợ của Khoản Nợ, tài sản bảo đảm; Khả năng tài sản bảo đảm có thể không còn tồn tại, hiện hữu trên thực tế.
- Không có bất kỳ khiếu nại, khiếu kiện nào liên quan đến tính pháp lý của Khoản Nợ, Hồ Sơ Khoản Nợ và tài sản bảo đảm.
- Không phải là người có liên quan của Bên Nợ theo quy định của pháp luật.

5.5 Tiền đặt trước tham gia đấu giá:

5.5.1 Số tiền đặt trước khi đăng ký tham gia đấu giá: 29.820.000.000 đồng (*Bằng chữ: Hai mươi chín tỷ tám trăm hai mươi triệu đồng*).

5.5.2 Thời gian nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá: từ ngày 21/02/2025 đến 17h00' ngày 05/3/2025.

5.5.3 Phương thức nộp: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước bằng cách nộp tiền hoặc chuyển tiền vào tài khoản số : 8600888999 tại Ngân hàng

TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Hà Nội - Đơn vị thụ hưởng: Công ty Đấu giá Hợp danh Bảo Phong.

- 5.5.4 Nội dung nộp tiền: [Khách hàng tham gia đấu giá] đặt trước Phiên ĐG: Khoản nợ số 12.01PL01/2024/ĐGBP-HCM, khoản nợ tại BIDV.

Lưu ý:

- *Tiền đặt trước của khách hàng tham gia đấu giá phải bảo “có” về tài khoản Công ty chậm nhất 17h00’ ngày 05/3/2025. Sau thời điểm này khoản tiền đặt trước mới được nộp thành công vào tài khoản Công ty thì được coi là không nộp tiền đặt trước trong thời hạn quy định. Khách hàng trong trường hợp này sẽ không được tham gia đấu giá khoản nợ. Công ty có trách nhiệm chuyển trả đầy đủ khoản tiền này (không bao gồm tiền lãi phát sinh – nếu có) trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá hoặc trong thời hạn khác do các bên có thỏa thuận. Mọi khoản phí liên quan đến việc chuyển tiền và nhận lại tiền đặt trước do khách hàng chịu, mức thu phí theo quy định của các Ngân hàng/ Tổ chức tín dụng nơi Công ty mở tài khoản.*

5.6 Xử lý khoản tiền đặt trước:

- 5.6.1 Trường hợp trúng đấu giá thì khoản tiền đặt trước và tiền lãi (nếu có) được chuyển thành tiền đặt cọc để bảo đảm thực hiện giao kết hoặc thực hiện hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá hoặc thực hiện nghĩa vụ mua khoản nợ đấu giá sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Việc xử lý tiền đặt cọc được thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.
- 5.6.2 Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá hoặc trong thời hạn khác theo thỏa thuận, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản có trách nhiệm trả lại khoản tiền đặt trước và thanh toán tiền lãi (nếu có) cho:
- Người tham gia đấu giá từ chối tham gia đấu giá và nhận lại tiền đặt trước trong trường hợp có thay đổi về giá khởi điểm, số lượng, chất lượng tài sản (khoản nợ), thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá, hình thức đấu giá, phương thức đấu giá đã niêm yết, thông báo công khai.
 - Người tham gia đấu giá đã nộp tiền đặt trước nhưng không đáp ứng yêu cầu, điều kiện tham gia đấu giá tại khoản 4.1 Điều 4 của Quy chế này.
 - Người tham gia đấu giá không trúng đấu giá, trừ trường hợp quy định tại khoản 7.6 Điều 7 của Quy chế này.
- 5.6.3 Các trường hợp người tham gia đấu giá không được nhận lại tiền đặt trước: quy định tại khoản 7.6 Điều 7 của Quy chế này.

Điều 6: Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá

- 6.1 Thời gian tổ chức phiên đấu giá: 14h00’ ngày 10/3/2025.

- 6.2 Địa điểm tổ chức phiên đấu giá: tại Công ty Đấu giá Hợp danh Bảo Phong – Chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh – Số 81 Tân Hương, phường Tân Quý, quận Tân

Phú, TP. Hồ Chí Minh. (Trường hợp số lượng người đăng ký tham gia đấu giá đông, Công ty có thể sẽ thay đổi thời gian và địa điểm đấu giá phù hợp với thực tế).

6.3 Nội quy phòng đấu giá:

Khách hàng đến tham dự đấu giá phải tuân thủ Nội quy phòng đấu giá, cụ thể:

- Người không đăng ký tham gia đấu giá; người không đủ điều kiện tham gia đấu giá; người không phải là đại biểu, khách mời, cố vấn pháp lý; người không có nhiệm vụ được phân công không được vào tham dự phiên đấu giá;
- Khách hàng tham gia đấu giá phải xuất trình Căn cước công dân hoặc các giấy tờ khác (nếu có) khi điểm danh, kiểm tra thông tin khách hàng tham gia đấu giá;
- Khách hàng tham gia đấu giá phải có mặt tại nơi tổ chức phiên đấu giá đúng thời gian, địa điểm theo Thông báo và Quy chế đã được Công ty ban hành;
- Không sử dụng các chất kích thích khi đến tham dự phiên đấu giá;
- Không mang theo vũ khí, chất cháy nổ đến khu vực tổ chức phiên đấu giá;
- Không sử dụng điện thoại di động hoặc bất kì phương tiện thông tin truyền thông nào khác trong phòng đấu giá; không được quay phim, chụp ảnh, ghi hình trong phòng đấu giá khi chưa được sự đồng ý của Đấu giá viên điều hành;
- Ngồi đúng vị trí được Ban tổ chức Phiên đấu giá hướng dẫn, không đi lại lộn xộn trong phòng đấu giá, không tự ý ra khỏi phòng đấu giá nếu chưa có sự đồng ý của Đấu giá viên điều hành;
- Không trao đổi, bàn bạc, thảo luận giữa những người tham gia đấu giá;
- Khách hàng tham gia đấu giá phải tuân thủ, chấp hành tuyệt đối sự điều hành của Đấu giá viên; chỉ được có ý kiến khi có sự đồng ý của Đấu giá viên điều hành;
- Khách hàng tham gia đấu giá có hành vi cản trở phiên đấu giá, gây rối tại phiên đấu giá thì bị truất quyền tham gia đấu giá và tùy theo mức độ lỗi, vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật.

Điều 7: Cách thức tiến hành phiên đấu giá, cách trả giá, cách xác định người trúng đấu giá và các trường hợp vi phạm quy định đấu giá:

7.1 Cách thức tiến hành phiên đấu giá:

Chỉ những người có đủ điều kiện tham gia phiên đấu giá mới được làm thủ tục vào Phòng đấu giá.

Đấu giá viên điều hành giới thiệu bản thân, người giúp việc; công bố Danh sách khách hàng đủ điều kiện tham gia đấu giá và điểm danh để xác định khách hàng tham gia đấu giá hợp lệ. Mỗi khách hàng tham gia đấu giá khi điểm danh được Công ty phát một Thẻ khách hàng có mã số riêng tương ứng với tên cá nhân hoặc tổ chức của mình. Nghiêm cấm không được đổi Thẻ khách hàng cho nhau.

Đấu giá viên điều hành phổ biến cách thức tiến hành phiên đấu giá cho khách hàng tham gia đấu giá, công bố những thông tin chủ yếu về Phiên đấu giá, Quy chế Cuộc đấu giá, Nội quy phòng đấu giá. Cụ thể:

- a) Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản;
- b) Tài sản (khoản nợ) đấu giá, cách thức trả giá, giá khởi điểm, bước giá, giá trả hợp lệ:
 - **Giá trả hợp lệ:** là giá trả bằng đúng giá khởi điểm (chỉ áp dụng người trả giá đầu tiên tại vòng đấu thứ nhất) hoặc bằng giá khởi điểm cộng thêm số nguyên dương lần bước giá (bước giá x số nguyên dương: 1, 2, 3,...), người trả giá sau phải trả giá cao hơn giá mà người trả giá trước liền kề đã trả và trả trong thời gian quy định.
 - **Thời gian trả giá:** tại bất kỳ vòng đấu giá nào, Đấu giá viên điều hành sẽ công bố mức giá khởi điểm với lượt trả giá đầu tiên của vòng đấu giá hoặc giá đã trả (là giá cao nhất hợp lệ tại thời điểm này) sau mỗi lượt người tham gia đấu giá trả giá và đề nghị người tham gia đấu giá có số thứ tự liền kề sau (không tính các khách hàng đã không trả giá hoặc trả giá không hợp lệ tại các vòng đấu giá trước) tiếp tục trả giá mua khoản nợ. Đấu giá viên nhắc lại mức giá này 03 lần, mỗi lần cách nhau khoảng 20 giây và đề nghị người tham gia đấu giá có số thứ tự liền kề sau trả giá mua khoản nợ. Sau 03 lần nhắc lại (hoặc đề nghị trả giá tiếp) mà người này không trả giá mua khoản nợ (hoặc trả giá không hợp lệ) thì người này sẽ mất quyền trả giá (không được tham gia vào vòng đấu giá sau – nếu có) và lượt trả giá sẽ đến với người tham gia đấu giá có số thứ tự liền kề tiếp theo.
- c) Giá trúng đấu giá: Là mức giá do khách hàng trả giá hợp lệ cao nhất;
- d) Quyền và nghĩa vụ cơ bản của các tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá;
- e) Các bước trong quy định đấu giá và nguyên tắc xác định quyền được mua;
- f) Nội quy phòng đấu giá;
- g) Giải thích các vấn đề người tham gia đấu giá còn thắc mắc (nếu có).

7.2 Cách thức trả giá:

- Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại phiên đấu giá theo từng vòng đấu giá, theo phương thức trả giá lên và không hạn chế số vòng đấu giá.
- Tại mỗi vòng đấu giá, mỗi khách hàng có 01 lượt trả giá; lần lượt từng khách hàng trả giá mua khoản nợ theo thứ tự của Thẻ khách hàng đã được Công ty phát. Chỉ những khách hàng có trả giá hợp lệ tại vòng đấu giá trước mới được vào vòng đấu giá sau liền kề.
- Giá khởi điểm của vòng đấu giá đầu tiên là giá khởi điểm theo thông báo, giá khởi điểm của các vòng đấu giá sau là giá cao nhất hợp lệ của vòng đấu giá trước liền kề.
- Tại mỗi vòng đấu giá, Đấu giá viên nhắc lại giá khởi điểm hoặc mức giá cao nhất hợp lệ tại thời điểm đó và đề nghị khách hàng tham gia đấu giá trả giá mua khoản nợ. Khách hàng trả giá phải giơ cao Thẻ khách hàng có mã số riêng của mình (do Công ty phát) và trả giá mua khoản nợ (giá trả phải hợp lệ). Cụ thể:

Tại bất kể vòng đấu giá nào, Đấu giá viên điều hành sẽ công bố mức giá khởi điểm với lượt trả giá đầu tiên của vòng đấu giá hoặc giá đã trả (là giá cao nhất hợp lệ tại thời điểm này) sau mỗi lượt người tham gia đấu giá trả giá và đề nghị người tham gia đấu giá có số thứ tự liền kề sau (không tính các khách hàng đã không trả giá hoặc trả giá không hợp lệ tại các vòng đấu giá trước) tiếp tục trả giá mua khoản nợ. Đấu giá viên nhắc lại mức giá này 03 lần, mỗi lần cách nhau khoảng 20 giây và đề nghị người tham gia đấu giá có số thứ tự liền kề sau trả giá mua khoản nợ. Sau 03 lần nhắc lại (hoặc đề nghị trả giá tiếp) mà người này không trả giá mua khoản nợ (hoặc trả giá không hợp lệ) thì người này sẽ mất quyền trả giá (không được tham gia vào vòng đấu giá sau – nếu có) và lượt trả giá sẽ đến với người tham gia đấu giá có số thứ tự liền kề tiếp theo.

- Người điều hành phiên đấu giá sẽ công bố người đã trả giá cao nhất hợp lệ là người trúng đấu giá sau khi nhắc lại ba lần giá cao nhất hợp lệ đã trả mà không có người trả giá hợp lệ cao hơn (hoặc không có yêu cầu đấu giá tiếp).
- Sau khi đấu giá xong, người điều hành phiên đấu giá sẽ thông báo công khai tên khách hàng trúng đấu giá.
- Diễn biến của phiên đấu giá phải được ghi vào biên bản đấu giá. Biên bản đấu giá phải được lập tại phiên đấu giá và có chữ ký của đấu giá viên điều hành phiên đấu giá, người ghi biên bản, người trúng đấu giá, người có khoản nợ đấu giá, khách mời, đại diện của những người tham gia đấu giá.

7.3 Cách xác định người trúng đấu giá:

Người trúng đấu giá là người trả giá cao nhất hợp lệ.

7.4 Trường hợp rút lại giá đã trả, giá đã chấp nhận và từ chối kết quả trúng đấu giá:

- 7.4.1 Trong trường hợp người trả giá cao nhất rút lại giá đã trả tại phiên đấu giá trước khi đấu giá viên công bố người trúng đấu giá thì phiên đấu giá vẫn tiếp tục và bắt đầu từ mức giá của người trả giá liền kề người trả giá cao nhất đó, việc xét trúng đấu giá vẫn theo nguyên tắc nêu trên.
- 7.4.2 Trong trường hợp sau khi đấu giá viên công bố người trúng đấu giá mà tại phiên đấu giá người trúng đấu giá từ chối kết quả trúng đấu giá thì người trả giá liền kề là người trúng đấu giá, nếu giá liền kề đó cộng với khoản tiền đặt trước ít nhất bằng giá đã trả của người từ chối kết quả trúng đấu giá và người trả giá liền kề đó chấp nhận mua khoản nợ đấu giá. Trường hợp giá liền kề cộng với khoản tiền đặt trước nhỏ hơn giá đã trả của người từ chối kết quả trúng đấu giá hoặc người trả giá liền kề không chấp nhận mua khoản nợ đấu giá thì phiên đấu giá không thành.
- 7.5 **Đấu giá trong trường hợp chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá, một người tham gia đấu giá, một người trả giá, một người chấp nhận giá:**
 - 7.5.1 Việc đấu giá khoản nợ trong trường hợp chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá, một người tham gia đấu giá, một người trả giá, một người chấp nhận giá được thực hiện như sau: Khi hết thời hạn đăng ký tham gia mà chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá hoặc có nhiều người đăng ký tham gia đấu giá nhưng

chỉ có một người tham dự phiên đấu giá hoặc có nhiều người tham dự phiên đấu giá nhưng chỉ có một người trả giá hợp lệ hoặc có nhiều người trả giá nhưng chỉ có một người trả giá cao nhất và ít nhất bằng giá khởi điểm thì khoản nợ được bán cho người đó.

7.5.2 Việc đấu giá khoản nợ theo quy định tại điểm 7.5.1 Điều này chỉ được tiến hành sau khi đã thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục đấu giá khoản nợ theo quy định của Luật Đấu giá tài sản hiện hành và không có khiếu nại liên quan đến trình tự, thủ tục cho đến ngày tổ chức phiên đấu giá.

7.5.3 Việc đấu giá khoản nợ theo quy định tại điểm 7.5.1 Điều này không áp dụng đối với tài sản mà pháp luật áp dụng đối với tài sản đó quy định không đấu giá trong trường hợp chỉ có một người đăng ký tham gia đấu, một người tham gia đấu giá, một người trả giá.

7.6 Các trường hợp vi phạm quy định đấu giá, bị loại khỏi phiên đấu giá và không được nhận lại số tiền đặt trước:

7.6.1 Đã nộp tiền đặt trước nhưng không tham gia phiên đấu giá mà không thuộc trường hợp bất khả kháng.

7.6.2 Bị truất quyền tham gia đấu giá do có hành vi vi phạm sau:

- Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật; sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký tham gia đấu giá, tham gia phiên đấu giá;
- Thông đồng, móc nối với đấu giá viên, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, người có khoản nợ đấu giá, người tham gia đấu giá khác, các nhân, tổ chức khác để đim giá, nâng giá, làm sai lệch kết quả đấu giá khoản nợ;
- Cản trở hoạt động đấu giá khoản nợ; gây rối, mất trật tự tại phiên đấu giá;
- Đe dọa, cưỡng ép đấu giá viên, người tham gia đấu giá khác nhằm làm sai lệch kết quả đấu giá khoản nợ;
- Nhận ủy quyền tham gia đấu giá của người tham gia đấu giá khác đối với khoản nợ mà mình cũng là người tham gia đấu giá khoản nợ đó; nhận ủy quyền tham gia đấu giá của từ hai người tham gia đấu giá trở lên đối với cùng một khoản nợ;
- Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp vợ, chồng, anh ruột, chị ruột, em ruột cũng là người tham gia đấu giá đối với khoản nợ đó;
- Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp công ty mẹ, công ty con, các doanh nghiệp mà cá nhân, tổ chức hoặc nhóm cá nhân, tổ chức có khả năng chi phối hoạt động của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp cũng là người tham gia đấu giá đối với khoản nợ đó.
- Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của luật có liên quan.

7.6.3 Người trúng đấu giá từ chối ký biên bản đấu giá được coi như không chấp nhận giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá (khoản nợ) hoặc không chấp nhận mua khoản nợ đấu giá đối với khoản nợ mà theo quy định của pháp luật kết quả đấu giá tài sản (khoản nợ) phải được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

- 7.6.4 Rút lại giá đã trả hoặc giá đã chấp nhận theo quy định tại Điều 50 của Luật Đấu giá tài sản.
- 7.6.5 Từ chối kết quả trúng đấu giá theo quy định tại Điều 51 của Luật Đấu giá tài sản.

Điều 8: Xử lý Phiên đấu giá không thành

- 8.1** Khi Phiên đấu giá không thành công theo thông báo của Người điều hành phiên đấu giá, Công ty lập tức thực hiện:
- Thông báo cho các Bên đăng ký tham gia biết và hoàn trả tiền đặt trước (nếu có);
 - Thông báo cho Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam biết để cùng phối hợp thực hiện các công việc tiếp theo.
- 8.2** Các trường hợp đấu giá không thành bao gồm:
- Đã hết thời hạn đăng ký mà không có người đăng ký tham gia đấu giá;
 - Tất cả những người đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ nhưng tham dự phiên đấu giá;
 - Tại phiên đấu giá không có người trả giá hoặc không có người chấp nhận giá;
 - Giá trả cao nhất mà vẫn thấp hơn giá khởi điểm trong trường hợp không công khai giá khởi điểm và phiên đấu giá được thực hiện theo phương thức trả giá lên;
 - Người trúng đấu giá từ chối ký biên bản đấu giá theo quy định tại khoản 3 Điều 44 của Luật Đấu giá tài sản;
 - Người đã trả giá rút lại giá đã trả, người đã chấp nhận giá rút lại giá đã chấp nhận theo quy định tại Điều 50 của Luật Đấu giá tài sản mà không có người trả giá tiếp;
 - Trường hợp từ chối kết quả trúng đấu giá theo quy định tại Điều 51 của Luật Đấu giá tài sản 2016 sửa đổi bổ sung năm 2024;
 - Đã hết thời hạn đăng ký mà chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá hoặc có nhiều người đăng ký tham gia đấu giá nhưng chỉ có một người tham dự phiên đấu giá hoặc có nhiều người tham dự phiên đấu giá nhưng chỉ có một người trả giá hoặc có nhiều người trả giá nhưng chỉ có một người trả giá hợp lệ trong trường hợp đấu giá tài sản quy định tại khoản 2a Điều 49 của Luật Đấu giá tài sản 2016 sửa đổi bổ sung năm 2024.
 - Đã niêm yết, thông báo tổ chức đấu giá theo quy định nhưng không có khách hàng nào đăng ký tham gia đấu giá.
 - Đã xác định được người trúng đấu giá, nhưng sau đó người trúng đấu giá từ chối mua khoản nợ đấu giá, hoặc không ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá (khoản nợ), hoặc không thanh toán đầy đủ tiền mua khoản nợ đấu giá trong thời gian quy định mà không được gia hạn thanh toán.

Điều 9: Xử lý trường hợp rút lại giá đã trả, giá đã chấp nhận và từ chối kết quả trúng đấu giá

- 9.1** Tại phiên đấu giá khoản nợ, nếu người đã trả giá cao nhất rút lại giá đã trả trước khi Đấu giá viên công bố người trúng đấu giá thì phiên đấu giá vẫn tiếp tục và bắt đầu từ giá của người trả giá liền kề trước đó.

- 9.2** Người rút lại giá đã trả hoặc rút lại giá đã chấp nhận bị mất quyền tham dự phiên đấu giá và không được hoàn trả lại khoản tiền đặt trước theo quy định tại khoản 6, Điều 39 Luật Đấu giá tài sản hiện hành.
- 9.3** Người từ chối kết quả trúng đấu giá không được nhận lại tiền đặt trước theo quy định tại khoản 6 Điều 39 Luật Đấu giá tài sản hiện hành.

Điều 10: Hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá, thời gian thanh toán tiền mua khoản nợ, giao khoản nợ:

10.1 Hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá:

- Kết quả đấu giá được ghi nhận tại Biên bản cuộc đấu giá tài sản (khoản nợ) là căn cứ để ký kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá (khoản nợ).
- Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá (khoản nợ) được ký kết giữa Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam với Người trúng đấu giá.
- Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ phiên đấu giá theo quy định tại khoản 2 Điều 45 của Luật Đấu giá tài sản thì người có khoản nợ đấu giá và người trúng đấu giá ký kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá (khoản nợ), trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.
- Người trúng đấu giá được coi như chấp nhận giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá (khoản nợ) kể từ thời điểm Đấu giá viên công bố Người trúng đấu giá, trừ trường hợp người trúng đấu giá từ chối ký biên bản đấu giá quy định tại khoản 3 Điều 44 của Luật Đấu giá tài sản hoặc từ chối kết quả trúng đấu giá quy định tại Điều 51 của Luật Đấu giá tài sản. Kể từ thời điểm này, quyền và nghĩa vụ của các bên được thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.
- Trường hợp trúng đấu giá thì khoản tiền đặt trước và tiền lãi (nếu có) được chuyển thành tiền đặt cọc để bảo đảm thực hiện giao kết hoặc thực hiện hợp đồng mua bán tài sản đấu giá (khoản nợ) hoặc thực hiện nghĩa vụ mua khoản nợ đấu giá sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Việc xử lý tiền đặt cọc được thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.
- Trường hợp Người trúng đấu giá từ chối ký Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá (khoản nợ) với Người có khoản nợ đấu giá thì bị coi là từ chối mua khoản nợ đấu giá.

10.2 Thời gian thanh toán tiền mua khoản nợ:

- 10.2.1** Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá (khoản nợ), người mua khoản nợ đấu giá phải nộp toàn bộ số tiền thanh toán tại hợp đồng mua bán tài sản đấu giá (khoản nợ) cho Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam. Nếu quá thời hạn trên mà người mua khoản nợ đấu giá không thanh toán đầy đủ, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam có quyền (không phải nghĩa vụ):
- Đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng mua bán tài sản đấu giá (khoản nợ) và thu tiền đặt cọc của người mua được khoản nợ đấu giá; hoặc

- Gia hạn thời hạn thanh toán cho người mua được khoản nợ đấu giá. Trong trường hợp này người mua được khoản nợ đấu giá sẽ phải chịu mức lãi suất bằng 150% lãi suất tiền gửi tiết kiệm dân cư kỳ hạn 12 tháng (lãi suất trả sau) do Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam công bố tại thời điểm chậm thanh toán, tính trên số tiền chậm thanh toán tương ứng với thời gian chậm thanh toán (theo công thức lãi suất năm chia cho 365 ngày).

10.2.2 Phương thức thanh toán: Chuyển khoản vào tài khoản do Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam cung cấp.

10.2.3 Ngày thanh toán nếu là ngày nghỉ theo quy định thì được chuyển sang ngày làm việc tiếp theo ngày nghỉ đó.

10.2.4 Sau khi nhận đủ toàn bộ số tiền mua khoản nợ của người trúng đấu giá, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam sẽ bàn giao hồ sơ khoản nợ, quyền, nghĩa vụ đối với khoản nợ cho người trúng đấu giá theo quy định.

10.2.5 Người trúng đấu giá có trách nhiệm tự liên hệ với cơ quan chức năng, thực hiện các công việc cần thiết khác liên quan đến thủ tục kê khai, nộp thuế, phí, lệ phí, đăng ký, hợp thức hóa giấy tờ, tài liệu sau khi mua Khoản Nợ theo quy định của pháp luật.

10.2.6 Người trúng đấu giá có trách nhiệm thanh toán chi phí liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu/sử dụng tài sản (khoản nợ) đấu giá, phí đăng ký và các chi phí khác (nếu có) khi thực hiện mua Khoản Nợ.

10.2.7 Trường hợp đến thời hạn cuối cùng phải thanh toán đủ tiền mua khoản nợ quy định tại Quy chế này và các điều khoản tại Biên bản đấu giá, Hợp đồng mua bán khoản nợ mà bên mua được khoản nợ đấu giá không nộp tiền, nộp tiền không đủ thì bị xem là vi phạm nghĩa vụ thanh toán và từ chối mua bán khoản nợ đấu giá. Việc xử lý tiền đặt cọc được thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.

10.3 Thời hạn, địa điểm bàn giao khoản nợ, hồ sơ khoản nợ:

10.3.1 Trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày Biên bản đấu giá thành được lập, người trúng đấu giá phải ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá (khoản nợ) với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam theo mẫu hợp đồng mua bán tài sản đấu giá (khoản nợ) trong hồ sơ tham gia đấu giá. Nếu quá thời hạn trên mà người trúng đấu giá không ký hợp đồng với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam thì bị coi là từ chối kết quả trúng đấu giá, khoản tiền đặt cọc trong trường hợp này sẽ thuộc về Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

10.3.2 Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày người mua được khoản nợ nộp đủ tiền mua khoản nợ, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam tổ chức giao hồ sơ khoản nợ cho người trúng đấu giá theo quy định của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam hoặc thời gian khác do các bên có thỏa thuận khác trong Hợp đồng mua bán khoản nợ.

10.3.3 Công ty có trách nhiệm phối hợp với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam hướng dẫn người trúng đấu giá làm các thủ tục nhận bàn giao khoản nợ.

- 10.3.4 Kể từ thời điểm chuyển giao quyền, nghĩa vụ liên quan đến Khoản Nợ (bao gồm cả quyền, nghĩa vụ đối với biện pháp bảo đảm, bảo hiểm của khoản nợ; quyền, nghĩa vụ tố tụng trong các vụ án mà Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam đang tham gia) của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam cho người mua khoản nợ đấu giá theo quy định tại hợp đồng mua bán tài sản đấu giá (khoản nợ), người mua khoản nợ đấu giá sẽ kế thừa, chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại kinh tế, rủi ro pháp lý, rủi ro kinh doanh nào liên quan đến Khoản Nợ, Hồ Sơ Khoản Nợ và tài sản bảo đảm.
- 10.3.5 Trường hợp phát sinh vướng mắc làm chậm công tác bàn giao khoản nợ, các Bên có trách nhiệm thông báo cho nhau và cùng nhau bàn bạc, giải quyết.
- 10.3.6 Địa điểm bàn giao hồ sơ, giấy tờ liên quan đến khoản nợ tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam.
- 10.3.7 Việc bàn giao khoản nợ cho người trúng đấu giá không được làm ảnh hưởng đến Nội quy, Quy chế, an toàn và hoạt động bình thường của cá nhân, tổ chức hoặc cơ quan nơi để tài sản (khoản nợ) đó.

Điều 11: Trách nhiệm về khoản nợ đấu giá

- 11.1 Khoản Nợ được bán theo nguyên trạng về dư nợ, tài sản bảo đảm, Hồ Sơ Khoản Nợ, tình trạng tranh chấp, chất lượng Khoản Nợ,... và mọi vấn đề, yếu tố khác có liên quan đến Khoản Nợ tại thời điểm được đưa ra đấu giá. Công ty phối hợp với chủ tài sản (khoản nợ) bàn giao hồ sơ khoản nợ theo đúng hiện trạng và không chịu trách nhiệm về tính pháp lý, chất lượng, giá trị sử dụng và các đặc điểm khác của khoản nợ.
- 11.2 Kể từ ngày lập biên bản giao nhận khoản nợ, người mua được khoản nợ đấu giá tự chịu trách nhiệm về khoản nợ trúng đấu giá của mình.

Điều 12: Đăng ký quyền sở hữu

- 12.1 Biên bản đấu giá khoản nợ là văn bản có giá trị xác nhận việc mua bán và là căn cứ để chuyển quyền sở hữu đối với khoản nợ bán đấu giá mà theo quy định của pháp luật phải đăng ký quyền sở hữu.
- 12.2 Công ty có thể thực hiện thủ tục chuyển quyền sở hữu khoản nợ cho người mua (theo yêu cầu của người mua được khoản nợ). Chi phí làm thủ tục chuyển quyền sở hữu do người mua thanh toán (theo quy định của pháp luật hoặc theo thỏa thuận của các Bên).

Điều 13: Xử lý các vấn đề phát sinh trong phiên đấu giá

- 13.1 Người điều hành phiên đấu giá có quyền đình chỉ phiên đấu giá hoặc không công nhận kết quả đấu giá nếu xét thấy có chứng cứ thông đồng liên kết để đim giá, gây rối hoặc các vi phạm khác làm ảnh hưởng đến tính trung thực của kết quả đấu giá.
- 13.2 Tùy mức độ vi phạm, Công ty quyết định không trả lại tiền đặt trước hoặc chuyển cơ quan Công an điều tra làm rõ. Việc tổ chức lại Cuộc đấu giá vì nguyên nhân này do Công ty và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam xem xét và quyết định.

13.3 Trong trường hợp vì sự kiện bất khả kháng hoặc thực hiện theo quyết định, yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền dẫn đến việc các bên không thể thực hiện được việc tổ chức đấu giá và/hoặc ký kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá (khoản nợ) thì các hợp đồng mà các bên đã ký kết được coi là vô hiệu, khi đó Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Công ty, người trúng đấu giá phải hoàn trả cho nhau những gì đã nhận, bên có lỗi gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Điều 14: Hồ sơ cung cấp cho người mua được khoản nợ đấu giá

Căn cứ kết quả đấu giá thành Công ty sẽ bàn giao biên bản, hồ sơ ghi nhận kết quả đấu giá cho Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam để lập thủ tục chuyển giao khoản nợ cho người trúng đấu giá.

Điều 15: Tổ chức thực hiện

Quy chế này sẽ có hiệu lực ngay sau khi được Công ty thông qua. Mọi đối tượng tham gia đấu giá phải có trách nhiệm thực hiện đúng những nội dung quy định tại bản Quy chế này.

**CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH BẢO PHONG –
CHI NHÁNH TẠI TP. HỒ CHÍ MINH**

(đã ký thông qua)